

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1456/2533

บริษัทสินทรัพย์ จำกัด

โจทก์

บริษัทบางกอกฮิลตันโฮเต็ล จำกัด

จำเลย

นายภูษพงษ์ พิพัฒน์ ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 132)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อชั้นลอยของอาคารโรงแรมบางกอกพาเลสเลขที่1091/336แขวงมักกะสัน เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร ของจำเลย ส่วนที่รื้อล้ำเข้ามาในที่ดินโฉนดเลขที่1051 ของโจทก์ ซึ่งรวมทั้งรื้อกันเสาโครงสร้างเหล็กที่จำเลยสร้างต่อจากชั้นลอยดังกล่าวออกไปด้วยและรื้อคันซีเมนต์ขวางถนนหมายเลข 2 และ 3ตามเอกสาร จ.1 ออกแล้วทำให้กลับอยู่ในสภาพถนนเช่นเดิม หากจำเลยไม่ยอมรื้อให้โจทก์รื้อออกได้ โดยให้จำเลยออกค่าใช้จ่ายให้จำเลยชำระค่าเสียหายจำนวน 54,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยชำระค่าเสียหายให้โจทก์อีกเดือนละ5,000 บาท นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะรื้อสิ่งที่สร้างรื้อล้ำทั้งหมดออกไปจากที่ดินของโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอในส่วนที่ให้โจทก์เป็นผู้รื้อถอนโดยให้จำเลยเสียค่าใช้จ่าย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 127 แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 1)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว หากจำเลยหาประกันเพื่อการชำระหนี้ค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยกับค่าเสียหายอีกเดือนละ 5,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปี มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว หากจำเลยหาประกันเพื่อการชำระหนี้ค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยกับค่าเสียหายอีกเดือนละ 5,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปี มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(พนม พ่วงวิทยุ-จงทรัพย์ เทียงธรรม-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ